

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 271/2531 นางสาว วิณา นุชวงษ์
นาง สม ใจ เนียม คำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 161

ป.รษฎากร มาตรา 104, มาตรา 118

เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานมิใช่สัญญากู้ยืม หากเป็นหลักฐานการกู้ยืมเท่านั้น จึงไม่เข้าข่ายตามประมวลรษฎากร มาตรา 118 แม้จะมีได้ปิดอาการแสดมปีก็หาต้อง ด้วยข้อห้ามในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบในต้น เงินกู้ยืมและดอกเบี่ย 52,663 บาท แต่ฟังได้ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในต้นเงินเพียง 18,000 บาทและไม่ค้างชำระดอกเบี่ย มีเหตุสมควรให้จำเลยรับผิดชอบเสียค่าขึ้นศาลใน ศาลชั้นต้นเท่าที่โจทก์ชนะคดี

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้จำนวน 52,663 บาท พร้อมดอกเบี่ยนับแต่ วันฟ้อง จำเลยให้การว่าชำระต้นเงินบางส่วนพร้อมดอกเบี่ยคืนให้แก่โจทก์แล้ว ศาล ชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินต้นจำนวน 18,000 บาทพร้อมดอกเบี่ย จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยได้ชำระต้นเงินในหนี้เงินกู้ราย พิพาทตามฟ้องให้แก่โจทก์แล้ว 10,000 บาทยังคงค้างชำระต้นเงินอีก 20,000 บาท

ตามหลักฐานเอกสารหมาย ล.2 และฟังว่าจำเลยได้ผ่อนชำระต้นเงินคืนให้เดือนละ 200 บาท เป็นเวลารวม 10 เดือน เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็น 12,000 บาท จึงยังคงค้างชำระเงินต้นอยู่อีก 18,000 บาท จำเลยอุทธรณ์และฎีกาขึ้นมาว่ามีหลักฐานตามเอกสารหมาย ล.4 ว่า โจทก์ได้รับชำระต้นเงินคืนอีก 5,000 บาท จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ต้นเงินจำนวนนี้อีกนั้นฎีกาของจำเลยในข้อนี้ปรากฏตามคำเบิกความของจำเลยว่า ขณะโจทก์ทำเอกสารหมาย ล.4 ให้จำเลยไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2521 จำเลยยังคงเป็นหนี้อยู่อีก 13,000 บาทนั้น จำเลยเบิกความตอบคำถามค้านของโจทก์ยอมรับว่าจำเลยได้กู้เงินจากโจทก์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2518 จำนวน 5,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.1 แต่จำเลยจำไม่ได้ว่าได้ชำระหนี้รายดังกล่าวแล้วหรือยัง เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำรับของจำเลยเกี่ยวกับหนี้รายดังกล่าวเจือสมกับที่โจทก์เบิกความว่าได้ให้จำเลยกู้เงินมาแล้วก่อนหนี้รายพิพาทนี้ ดังนั้นตามข้อความในเอกสารหมาย ล.4 ที่มีว่าเป็นหนี้ 20,000 บาท และมีข้อความในวงเล็บถัดไปว่า เมื่อกรกฎาคม 2521 ให้ 5,000 บาท จึงฟังได้ตามที่โจทก์เบิกความว่าหมายถึง ยอดหนี้ราย 5,000 บาทดังกล่าวจำเลยได้ชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นไปแล้วตามที่โจทก์ได้บันทึกไว้ไว้ในตามเอกสารหมาย ล.4 นั้น หาใช่เป็นการชำระหนี้รายพิพาทไม่มีฉะนั้นจำเลยก็ย่อมให้โจทก์คิดหักจากต้นเงิน 20,000 บาท แต่ครั้งที่โจทก์เขียนบันทึกหมาย ล.4 นั้น ฎีกาจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนฎีกาจำเลยในปัญหาว่าสัญญากู้เอกสารหมาย จ.2 ยังมีได้ปิดอาการแสดงบ่งบอกรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้นจำเลยมิได้อ้างว่าโจทก์ปิดอาการแสดงบ่งบอกรับฟังอย่างไร อย่างไรก็ตามเห็นว่า เอกสารหมาย จ.2 มิใช่เป็นสัญญากู้ยืม หากเป็นหลักฐานการกู้ยืมเท่านั้น จึงไม่เข้าข่ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118 ดังนั้น แม้จะมีได้ปิดอาการแสดงบ่งบอกรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามที่จำเลยฎีกาไม่ ฎีกาจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นสำหรับฎีกาจำเลยข้อสุดท้ายขอให้จำเลยรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมเท่าที่โจทก์ชนะคดีนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในต้นทุนกู้ยืมและดอกเบี้ยเป็นเงิน 52,663 บาทแต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในต้นทุนเงินเพียง 18,000 บาทและไม่ค้างชำระดอกเบี้ยคดีจึงมีเหตุสมควรให้จำเลยรับผิดชอบเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเท่าที่โจทก์ชนะคดี ฎีกาจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรับผิดชอบเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ"

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>